

Domein Administratieve Vereenvoudiging | Meetbureau UHasselt

JustJudgement: het centraal register van vonnissen en arresten

Samenvattend verslag van de redenen voor het opschorten van de administratieve lastenmeting met kenmerk N2024 08 01 – nota

1 Kerninformatie over de administratieve lastenmeting

- Justitie sneller, menselijker en straffer maken. Dat is het doel van de Federale Overheidsdienst justitie. Eén van de middelen om dit doel te bereiken, is de digitalisering van justitie. **Just-on-web**, het online portaal dat alle online diensten van de FOD justitie centraliseert, werd de afgelopen jaren reeds sterk uitgebreid. Daarnaast werden er 26 **Just-Apps** ontworpen die de bouwstenen van het digitale Justitie-huis moeten vormen. Eén van deze bouwstenen¹ is het **digitaal gerechtsdossier**. Centraal hierin vinden we **JustJudgement**, de databank waarin alle hoven en rechtbanken op termijn hun vonnissen en arresten zullen bewaren.
- De **wettelijke basis** voor JustJudgement werd gelegd op 16 oktober 2022 met de wet op het centraal register van de beslissingen van de rechterlijke orde (Cerebro). Hiermee beoogt men de creatie van een algemene rechtspraakdatabank voor intern gebruik en voor de publicatie van vonnissen en arresten.
- De databank zal bijgevolg bestaan uit een **intern (privaat) luik** waarin alle beslissingen beschikbaar worden gesteld in hun originele vorm, en een **extern (publiek) luik** met gepseudonimiseerde² vonnissen en arresten. Op deze manier wordt zowel tegemoet gekomen aan de **openbaarheid van de rechtspraak** volgens artikel 149 van de Grondwet, als aan de **wettelijke bescherming van persoonsgegevens** volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)³. Het interne luik zal toegankelijk zijn voor de rechterlijke orde, alsook de betrokken partijen en hun raadslieden. Het openbaar luik zal voor iedereen toegankelijk zijn, evenwel **in gepseudonimiseerde vorm**. In principe worden de gegevens van rechters, griffiers, gerechtsdeskundigen en dergelijke niet gepseudonimiseerd, behoudens uitzonderingen.
- De digitale vonnissen worden **elektronisch ondertekend** door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening, waarna ze opgenomen worden in het centraal register.

¹ De drie fundamenteën van het digitale justitiehuis zijn het digitaal dossier, de digitale rechtbank en de digitale gevangenis.

² Pseudonimiseren betekent dat persoonsgegevens worden getransformeerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn naar een persoon. De identificeerbare elementen zoals de naam worden weggehaald of omgecodeerd tot een nummer. De originele data wordt apart bewaard, waardoor de pseudonisatie omkeerbaar is. Wanneer de originele data vernietigd wordt, spreken we over anonimiseren. Anonimisatie is aldus onomkeerbaar, wat betekent dat de GDPR-wetgeving niet meer van toepassing is.

³ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2 Wettelijke basis

Artikel 149 van de Grondwet heeft betrekking op de **openbaarheid van vonnissen en arresten** en werd in april 2019 herzien: *"Elk vonnis is met redenen omkleed. Het wordt openbaar bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet⁴. In strafzaken wordt het beschikkend gedeelte uitgesproken in openbare terechtzitting."* Op deze manier werd het mogelijk gemaakt dat rechterlijke beslissingen digitaal openbaar worden gemaakt, terwijl voordien de wetsbepaling stipuleerde dat rechterlijke beslissingen in het openbaar werden uitgesproken.

De **wet van 16 oktober 2022** geeft uitwerking aan artikel 149 van de Grondwet en voorziet in een duidelijk en wettelijk kader voor de oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde (**Cerebro-wet**). Het doel van deze wet is drieledig, namelijk (1) de publicatie van rechtspraak moderniseren, (2) de open data van de rechterlijke orde een wettelijke basis geven en (3) vonnissen en arresten digitaliseren.

Artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.) maakt van digitale vonnissen de norm. Paragraaf 1 bepaalt dat elke rechterlijke beslissing in gedematerialiseerde vorm wordt opgesteld. Artikel 782 §2 Ger.W. stelt dat het vonnis ondertekend wordt door de rechters en griffier via een gekwalificeerde elektronische handtekening. Van zodra het vonnis is ondertekend, wordt het automatisch opgenomen in het Centraal register (art. 782 §3 Ger.W.). Voorafgaand aan de opname van een vonnis in het Centraal Register worden de persoonsgegevens gepseudonimiseerd, binnen de limieten van de leesbaarheid en begrijpelijkheid van het vonnis. Een belangrijke kanttekening die de wet hierbij maakt, is dat het resultaat van de geautomatiseerde pseudonimisering moet onderworpen zijn aan menselijke controle (art. 782 §5 Ger.W.).

In **artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek** wordt bepaald dat de beslissingen in burgerlijke en strafzaken raadpleegbaar is via de portaalwebsite van justitie binnen de vijf dagen te rekenen van de uitspraak van de beslissing. De kennisgeving gebeurt op elektronische wijze aan de advocaat of de betrokken partij, dan wel per gewone brief indien het elektronisch adres niet bekend is.

3 Vernietigingsberoepen opgeworpen bij het Grondwettelijk Hof

Er werden verschillende vernietigingsberoepen ingesteld tegen de Cerebro-wet bij het Grondwettelijk Hof, onder andere door de Duitstalige gemeenschap en de ordes van advocaten. Op 30 januari 2025 besliste het Hof om de beroepen van de verzoekende partijen tegen de Cerebro-wet grotendeels te verwerpen. Het persbericht⁵ stelt echter wel het volgende: *"Het Hof vernietigt evenwel de wet van 16 oktober 2022 in zoverre ze rechters toelaat om in een bepaald geval de bekendmaking van de gepseudonimiseerde rechterlijke beslissing te verbieden of te beslissen dat bepaalde onderdelen van de motivering moeten worden weggelaten, zonder in een alternatieve wijze van openbaarmaking van de rechterlijke beslissingen te voorzien die de controle door het publiek mogelijk maakt."*

⁴ Hierbij wordt verwezen naar de Cerebro-wet van 16 oktober 2022 die praktische invulling geeft aan art. 149 van de Grondwet.

⁵ Persbericht van het Grondwettelijk Hof van 30 januari 2025 (<https://www.const-court.be/public/n/2025/2025-009n-info.pdf>).

Vooreerst werd gesteld dat de wet voorziet in geheime rechtspraak. Desalniettemin is het feit dat alleen een gepseudonimiseerde versie wordt bekendgemaakt volgens het Hof niet in strijd met de vereiste van openbaarheid van rechterlijke beslissingen en stelt ze dat er een billijk evenwicht werd gevonden tussen de vereiste van openbaarheid van rechterlijke beslissingen en de privacyrechten van de betrokken partijen. Daarnaast bestaat nog steeds de mogelijkheid om op de griffie een afschrift te verzoeken van elke authentieke rechterlijke beslissing.

Ten tweede verwerpt het Hof ook dat de wet rechtzoekenden onterecht verschillend zou behandelen naargelang ze zich laten bijstaan door een advocaat. De toegang van advocaten tot het interne luik is immers beperkt tot de individuele beslissingen waarin de advocaat betrokken partij was, en het verschil tussen beslissingen in het interne en externe luik wordt volgens het Hof niet dermate groot geacht dat de rechtspunten niet op dezelfde wijze tot uiting komen.

Een ander punt van kritiek is de vaststelling dat het beheerscomité wordt opgericht binnen de uitvoerende macht. Hierdoor wordt volgens de verzoekende partijen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het gedrang gebracht. De Cerebro-wet onttrekt door de oprichting van het beheerscomité immers de verantwoordelijkheid voor het bijhouden en beheren van de rechterlijke uitspraken aan de rechterlijke orde, wat in strijd zou zijn met het beginsel van de scheiding der machten. Het Hof verwerpt eveneens deze kritiek. Ze stelt dat de samenstelling en het stemrecht binnen het beheerscomité tegemoetkomt aan de vrees dat de uitvoerende macht – namelijk de FOD Justitie – de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het gedrang zou brengen. Daarnaast wordt de authenticiteit gewaarborgd door de ondertekening van de beslissing door de rechter(s) en griffier en kunnen enkel zij de authentieke rechterlijke beslissingen nog aanvullen of verbeteren.

Voorts werpen de verzoekende partijen op dat het Openbaar Ministerie in veel dossiers betrokken partij is waardoor ze bredere toegang zouden verkrijgen tot de rechtspraak. Het gevolg zou zijn dat ze veel meer kennis van de rechtspraak kan vergaren dan de andere procespartijen, waaronder rechtzoekenden en advocaten, die in principe enkel toegang hebben tot de niet-gepseudonimiseerde vonnissen waarin ze betrokken partij zijn, en de gepseudonimiseerde vonnissen. Dit zou ingaan tegen de eerlijke procesvoering en het principe van wapengelijkheid volgens artikel 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens⁶. Het Hof acht ook deze kritiek ongegrond gezien de voorwaarden die moeten vervuld zijn opdat een magistraat het interne luik mag raadplegen.

Tot slot bekritiseerden de verzoekende partijen het verbod op het massief downloaden van de gegevens van het centraal register. Dit verbod verhindert dat zoekmotoren of analysetools op basis van artificiële intelligentie ontwikkeld worden. De wet schrijft ook niet voor dat er een zoekmotor ter beschikking moet worden gesteld om het Centraal register te doorzoeken. Het Hof verwerpt ook deze kritiek aangezien het verbod niet verhindert dat het publiek en de advocaten kennis kunnen nemen van de individuele rechterlijke beslissingen, en omdat er een uitzondering bestaat voor massief

⁶ Artikel 6 EVRM gaat over het recht op een eerlijk proces. Artikel 13 EVRM stelt dat *"Eenieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie."*

downloaden met het oog op wetenschappelijke of historische doeleinden, of om leden van de rechterlijke orde te ondersteunen bij het uitoefenen van hun wettelijke opdrachten.

4 Centrale databanken in onze buurlanden

In Nederland werd de website Rechtspraak.nl in het leven geroepen, een selectieve publicatie van de rechtspraak van rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. De databank bevat vonnissen en arresten vanaf het jaar 2000 die voldoen aan bepaalde selectiecriteria. Er worden verschillende hulpmiddelen voorzien voor het gebruik van de databank:

- Het principe van open data wordt hier gehanteerd, wat betekent dat iedereen deze data mag raadplegen, gebruiken en delen. *Scraping* is mogelijk en wordt er zelfs gefaciliteerd;
- Er een uitgebreide handleiding beschikbaar om te zoeken naar uitspraken op basis van bijvoorbeeld parketnummer of rechtsgebied;
- Er geldt een pseudonimiseringsrichtlijn die voorschrijft welke gegevens gepseudonimiseerd moeten worden. Het algemene uitgangspunt is dat alle gegevens van natuurlijke personen worden gepseudonimiseerd;
- Advocaten ontvangen in de meeste zaken en rechtbanken hun strafdossiers digitaal via het beveiligde webportaal 'Mijn Strafdossier'. Hierop moeten ze inloggen met hun advocatenpas.

In Frankrijk is eveneens een project lopende, genaamd *open data des décisions judiciaires* met als doel alle rechterlijke beslissingen online te publiceren volgens een gefaseerde uitrol (Van Der Haegen, M. & Van Doninck, J., 2023). Hierin zitten beslissingen van de Raad van State, de administratieve hoven van beroep en de administratieve rechtbanken.

5 Impact van JustJudgement op burgers en advocaten

Zoals hierboven reeds werd beschreven, voorziet de Grondwet met artikel 149 in de openbaarheid van de rechtspraak. De verplichting om vonnissen publiek beschikbaar te stellen, wordt ten volle uitvoerbaar door JustJudgement. De uitvoerende macht voorziet hiermee in een extra dienstverlening die het opzoeken en raadplegen van vonnissen efficiënter moet laten verlopen.

De **impact op de administratieve lasten van advocaten** is naar schatting **beperkt**. Jbox, het communicatiemiddel voor gerechtelijke beslissingen tussen juridische actoren, wordt stopgezet waardoor de (betrokken) advocaat de communicatie in verband met de beschikbaarheid van het vonnis niet langer via Jbox, maar via eBox zal ontvangen. Het vonnis moet nog steeds worden doorgenomen, en de cliënt moet nog steeds op de hoogte worden gebracht.

Daarnaast kunnen niet-betrokken advocaten rechtspraak raadplegen via private (betalende) databanken en openbare databanken. Momenteel wordt een deel van de rechtspraak reeds (betalend) aangeboden door enkele juridische uitgeverijen, zoals Jura, StradaLex en LexNow. Uit de Nederlandse ervaring blijkt dat er daar nog steeds abonnementen op juridische tijdschriften en juridische databanken worden verkocht doordat de juridische uitgeverijen, naast rechtspraak, ook notities, wetsartikels en andere rechtsleer aanbieden die niet zal worden opgenomen in het centrale

register van vonnissen en arresten. Het is bijgevolg onwaarschijnlijk dat de invoering van JustJudgement zal zorgen voor een significante reductie in het gebruik van de producten van juridische uitgevers, aangezien er voor de algemene rechtsleer nog steeds beroep moet worden gedaan op de commerciële juridische databanken. Advocaten die begeleidende notities en dergelijke willen raadplegen, zullen zich nog steeds moeten abonneren op (een gedeelte van) de commercieel juridische databank.

De **grootste potentiële administratieve lastenvereenvoudiging** zit naar verwachting bij de **burgers**. Burgers (indien betrokken partij) ontvangen in de huidige procedure de communicatie omtrent hun vonnis van hun advocaat via mail, per telefoon of per post. Indien zij niet vertegenwoordigd worden door een advocaat, ontvangen zij het vonnisafschrift per mail of per post, al dan niet met een link naar Just-on-web (enkel voor politierechtbanken en vrederechten) waar ze de gerechtelijke uitspraak kunnen raadplegen. Niet-betrokken burgers moeten via databanken op zoek gaan naar een vonnis, of via de rechtbank toegang vragen tot een geanonimiseerde kopie van het vonnis. Bij de invoering van JustJudgement, dienen betrokken burgers evenzeer naar Just-on-web te surfen voor het raadplegen van hun gerechtelijk dossier. Niet-betrokken burgers zouden evenwel via Just-on-web naar de applicatie JustJudgement kunnen surfen om het gewenste vonnis te raadplegen. Zij zouden zich dus niet meer naar de rechtbank dienen te verplaatsen voor inzage.

De **potentiële vereenvoudiging in administratieve lasten voor derden** is nog **onduidelijk**. Momenteel dienen derden (zoals onderzoekers, historici en journalisten) toegang tot een vonnis te vragen via de griffie. Bij toestemming verplaatsen zij zich naar de griffie voor inzage in het vonnis. In de toekomstige situatie moeten derde partijen een aanvraag indienen bij het beheerscomité, maar de werking van het beheerscomité is nog niet duidelijk.

6 Impact van JustJudgement op de rechterlijke orde

Derde, niet-betrokken partijen moeten aldus toegang krijgen tot gepseudonimiseerde rechtspraak. De pseudonisering kan gebeuren aan de hand van artificiële intelligentie, maar vereist volgens de wet desalniettemin menselijke controle om te verifiëren of de pseudonisering correct werd uitgevoerd (art. 9, 4^o Cerebrowet). Het spreekt voor zich dat de administratieve lasten hierdoor zullen stijgen voor de partijen die belast zullen worden met deze taak, bijvoorbeeld de griffies. Hoe dan ook moet er aan de wettelijke vereisten voldaan worden, waardoor dit zal zorgen voor een **stijging van de beheerskosten**. In de wet is echter niet duidelijk opgenomen wie de eindverantwoordelijkheid voor de pseudonisatie draagt. Aangezien er jaarlijks 1,2 miljoen eindvonnissen worden uitgesproken bij justitie, zal het opnemen van alle vonnissen en arresten een grote impact hebben op de vereiste menselijke controle van de pseudonisatie (door griffiers).

In de toekomstige situatie (zijnde de invoering van JustJudgement) wordt een **beheerscomité** opgericht, onder andere belast met het verlenen van gemachtigde toegang tot de centrale databank voor derde partijen en het vermijden van massieve downloads van vonnissen of gegevens uit het Centraal register (art. 782 §6 Ger.W.). Zoals hierboven reeds aan bod kwam, wordt het beheerscomité opgericht binnen de uitvoerende macht. De oprichting en de werking van het

beheerscomité behoort eveneens tot de beheerskosten. **Het kwantificeren van de impact van JustJudgement op de beheerskosten is op dit moment niet mogelijk** omdat de precieze werking van het beheerscomité nog niet werd vastgelegd. Het is immers nog onduidelijk hoe het proces voor derde partijen in de toekomst zal verlopen.

7 Meetbaarheid van de administratieve lasten

Het oprichten van een digitale databank met vonnissen en arresten is een belangrijke stap in het moderniseren van de rechtspraak en de digitalisering van justitie. De oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde, oftewel JustJudgement, verbetert de **toegankelijkheid en transparantie** van rechterlijke beslissingen en komt tegemoet aan de **wettelijke vereisten** inzake openbaarheid van vonnissen en arresten.

Betrokken burgers en advocaten zullen via eBox op de hoogte worden gesteld over de beschikbaarheid van het vonnis in JustJudgement en hoeven zich niet meer te verplaatsen naar de rechtbank voor kennisgeving. Niet-betrokken partijen zullen vonnissen en arresten in gepseudonimiseerde vorm kunnen raadplegen via JustJudgement. De impact van JustJudgement op de administratieve lasten van burgers, advocaten en derde partijen kan echter **niet worden gekwantificeerd wegens gebrek aan gegevens over aantallen en onduidelijkheden in de procedures**.

De invoering van JustJudgement zal, omwille van de verplichte menselijke controle bij pseudonimisering en het oprichten van een beheerscomité, naar verwachting zorgen voor een **stijging van de beheerskosten**.

Hoewel een zoekmachine niet wordt vereist door de Cerebro-wet, is het tot slot evenwel belangrijk op te merken dat verschillende partijen het belang van een **efficiëntie en performante zoekmachine** onderstrepen om ervoor te zorgen dat het gebruik van JustJudgement daadwerkelijk efficiëntiewinsten zal genereren.

8 Bronnen

- KAFKA meetmodel 'N2024 08 01_SKM_JustJudgement'
- Mailverkeer en meetings met Jurgen Goens (Projectmanager JustJudgement)
- Meeting met Christoph Mailliet (Faculteitsbibliotheek Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen KU Leuven)
- Meeting met Dirk Schoenaers en Pieter Lernout (Universiteitsbibliotheek UHasselt)
- Mailverkeer met Kristine Hänsch (Magistraat – Woordvoerder FOD Justitie)
- Mailverkeer met Hannane Ahedar (Communicatiemanager FOD Justitie)
- Nota aan de minister betreffende de 26 Just-apps van het nieuwe digitale Justitie-huis van 17 januari 2023
- Van Der Haegen, M. & Van Doninck, J. (2023). JustJudgment, het centraal register van beslissingen van de rechterlijke orde: een beknopte bespreking en analyse. Rechtskundig Weekblad, 2023-24(1), 3-17.
- Thiriar, P. (2024). Cerebro-wet getoetst aan de Grondwet en het EVRM. Jubel 4/6/24.
- Persbericht Arrest 9/2025 van het Grondwettelijk Hof inzake de wet die een Centraal register voor rechterlijke beslissingen voorziet en die de wijzen van bekendmaking van die beslissingen wijzigt